

福建省泉州市鲤城区人民法院 民事判决书

(2025)闽0502民初6751号

原告：沈世智，男，2001年2月12日出生，汉族，住

。免责声明：

被告：中国联合网络通信有限公司泉州市分公司，住所地福建省泉州市丰泽街联通大楼。
此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，
仅供公众监督与法律讨论使用。

负责人：王金淮。

案件属于公开审理，
委托诉讼代理人：林梦瑶、赖晓婷，福建宇迈律师事务所律师。
禁删改、禁抹黑、禁造谣

被告：中国联合网络通信有限公司福建省分公司，住所地福建省福州市闽江大道55号联通信息广场。

负责人：袁健。

被告：中国联合网络通信有限公司，住所地北京市西城区金融大街21号。

法定代表人：陈忠岳，系该公司董事长。

原告沈世智与被告中国联合网络通信有限公司泉州市分公司（以下简称“联通泉州公司”）、中国联合网络通信有限公司福建省分公司（以下简称“联通福建公司”）、中国联合网络通

信有限公司（以下简称“联通公司”）人格权纠纷一案，本院于2025年11月11日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告沈世智及被告联通泉州公司的委托诉讼代理人林梦瑶到庭参加诉讼，被告联通福建公司及联通公司经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

沈世智向本院提出诉讼请求：1. 请求判令联通泉州公司、联通福建公司、联通公司就未经沈世智允许，到沈世智住所进行偷拍的行为，向沈世智进行书面、公开道歉；公开道歉须在联通泉州公司、联通福建公司、联通公司的官方微信公众号（如“福建联通/福建联通发布/中国联通”）及沈世智办理宽带的营业厅（浔美营业厅）显著位置发布不少于7日的致歉声明，并在声明中明确写明侵权事实、致歉对象、致歉内容，未经沈世智同意不得删改；2. 请求判令联通泉州公司、联通福建公司、联通公司就将沈世智住所照片、影像资料在工作群传播的行为，向沈世智进行书面、公开道歉（条件同上）；3. 请求判令联通泉州公司、联通福建公司、联通公司就未经许可上门堵门、干扰沈世智正常生活的行为，向沈世智进行书面、公开道歉（条件同上）；4. 请求判令联通泉州公司、联通福建公司、联通公司就对沈世智宽带线路实施违法违规限速、造成沈世智工作生活受损的行为，向沈世智进行书面、公开道歉（条件同上）；5. 请求判令联通泉州公司、联通福建公司、联通公司就在信访回复、庭审中捏造并散布“沈世智经营性使用宽带”等不实言论的行为，向沈世智进行书面、公开道歉（条件同上）；6. 请求判令联通泉州公司、联通福建公司、

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

联通公司向沈世智赔偿精神损害抚慰金人民币 1000 元（具体金额由法院酌定）；7. 请求判令联通泉州公司、联通福建公司、联通公司承担本案全部诉讼费用。8. 若联通泉州公司、联通福建公司、联通公司未按期履行判决中关于公开道歉的义务，请求法院依法采取强制执行措施。事实与理由：沈世智系联通泉州公司的宽带用户。自 2024 年 11 月起，因沈世智多次向联通泉州公司反映网络问题及投诉联通泉州公司工作人员服务态度问题，联通泉州公司工作人员多次以各种方式对沈世智进行偷拍、骚扰、恐吓、泄露沈世智隐私，严重侵害了沈世智的人格权，具体事实如下：

1. 联通泉州公司工作人员未经沈世智允许，到沈世智住所进行偷拍。在泉州市鲤城区人民法院（2025）闽 0502 民初 4297 号案件中，联通泉州公司所提交的证据材料序号 3（证据名称：照片；证据来源：联通泉州公司；证明内容及对象：证明沈世智案涉宽带使用场景，不符合一般家庭日常生活使用需求的事实）里包含了沈世智住所的照片，在此证据提交前沈世智从未见过这些照片原件，更不知道照片是何时、如何被拍摄的。明显系联通泉州公司工作人员未经沈世智允许，到沈世智住所进行偷拍所得，特别是：

- 在页码 36 中：可以看出沈世智并未注视镜头，且照片拍摄角度、构图均显示出拍摄者是在沈世智未注意的情况下偷拍的；
- 在页码 38 中：可以看出沈世智并不在座位上，但沈世智的屏幕被拍摄，可能造成信息泄露风险，更能证明是趁沈世智起身去其他位置时未注意的情况下偷拍的；

以上照片均显示出偷拍行为的隐蔽性和突然性，且非标准工作流程所能涵盖。该偷拍行

免责声明：
此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，
仅供公众监督与法律讨论使用。
案件属于公开审理，
禁删改、禁抹黑、禁造谣

为严重侵犯了沈世智的隐私权及人格尊严，且并非第一次发生，在此前联通泉州公司工作人员多次上门服务过程中，沈世智均发现联通泉州公司工作人员未经允许拍摄过沈世智住所内的情况。

2. 联通泉州公司工作人员将沈世智住所照片、影像资料在工作群传播。在联通工作人员提供的屏幕截图中，可以看见沈世智家中照片（沈世智不知道是何时拍摄、如何拍摄、由谁拍摄的）被随意发送到工作群中，且有多名工作人员在群内。该行为严重侵犯了沈世智的隐私权。

3. 联通泉州公司工作人员未经许可上门堵门、干扰沈世智正常生活。因宽带限速一事，沈世智采取了多种寻求救济的方式，包括但不限于拨打客服热线、各部门投诉，包括信访。

在2025年7月14日，沈世智收到了联通泉州公司的信访答复，内容极不合理且荒谬，于是沈世智将此信访答复内容发布在网络平台上进行曝光。三天后（2025年7月17日），此事被“通信人家园”（一个通信行业的论坛）的微信公众号转载，并引发了大量关注。次日（2025年7月18日），在11:54沈世智接到联通泉州公司工作人员（电话号码186 0595 ■■■■）要求去联通泉州公司“联通大楼”进行面谈的电话，沈世智未立即答应。此时沈世智还不知道沈世智于“通信人家园”论坛发布的帖子被转到了“通信人家园”的微信公众号上，于是沈世智立即查看公众号内容，发现在评论区有大量福建IP（其中甚至有名称直接包含泉州联通员工号段186 0595 xxxx的用户）进行水军、洗白、污蔑沈世智商用、跑PCDN等不实言论。沈世智在看到联通泉州公司并无处理此事的诚意后，拒绝了联通泉州公司工作人员

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

员的面谈请求，于 12:04 分回拨此联通泉州公司工作人员电话，告知其沈世智拒绝面谈，并要求其不要再来骚扰沈世智。然而，联通泉州公司工作人员并未停止骚扰，反而在当天下午 15:33 分左右，直接来到沈世智住所，一共有三名男性工作人员到达沈世智住所门口，试图堵门与沈世智面谈。沈世智当时并未在家中，当时家中仅有沈世智一名瘦弱的女性合租室友在家，且该女性合租室友并不认识联通泉州公司工作人员。面对三名陌生男子的突然到来，该女性合租室友感到非常害怕和紧张，多次告知联通泉州公司工作人员“我不处理此事”，之后联通泉州公司工作人员才离开。随后，联通泉州公司工作人员发现沈世智不在家，便于 15:35 再次通过电话联系沈世智，装作未上过门的样子，使用“我们过来一下”、“来我家拜访一下”等令沈世智感觉到威胁话术，继续要求沈世智面谈，沈世智拒绝。此事造成了沈世智及其女性合租室友极大的心理压力和恐惧感，严重干扰了沈世智的正常生活。

4. 联通泉州公司对沈世智宽带线路实施违法违规限速、造成沈世智工作生活受损。自 2024 年 11 月起，联通泉州公司多次、反复的对沈世智实施宽带限速，严重影响了沈世智的工作和生活，且从未给予合理解释。且在 2025 年 4 月 25 日后，联通泉州公司在接获多次投诉后仍未采取任何有效措施予以整改，明显表现出对合同义务的严重怠惰与漠视。沈世智的网络使用受到了严重影响，导致沈世智无法正常使用其部署的网络设备和服务，包括但不限于：

- 智能家居设备的使用：智能音箱无法响应或响应极慢、接入智能音箱控制的智能灯泡、智能插座等设备无法正常

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

工作、传感器如空气质量传感器、温湿度传感器均无法上报数据到云端·日常网络使用：视频电话/语音电话频繁卡顿、文件上传下载速度极慢，在沈世智所提供的证据里甚至提到了“微信发个图片都发不出去”·云存储同步：沈世智家中所有监控视频均无法备份到云端且无法远程查看家中视频，照片、视频等个人文件无法同步到云端，导致沈世智家庭内安全隐患增加，且个人文件存在丢失风险·其他网络服务：沈世智使用的在线游戏、视频会议等服务均受到影响，导致无法正常进行，严重影响了沈世智的工作和生活。沈世智作为全职程序员及网络高依赖用户，其正常工作与生活秩序被严重破坏，造成重大经济与精神损害。沈世智此后不得不通过彻底更换宽带服务提供商、彻底重新部署家庭网络方案，来恢复家中正常的网络使用，进一步增加了沈世智的经济、时间负担。5. 联通泉州公司在信访回复、庭审中捏造并散布“沈世智经营性使用宽带”等不实言论。在联通泉州公司于2025年7月11日的信访回复中，联通泉州公司捏造并散布了“沈世智经营性使用宽带”的不实言论，试图通过此类言论来污蔑沈世智，转移公众对联通泉州公司违法限速行为的关注。此外，在泉州市鲤城区人民法院（2025）闽0502民初4297号案件的公开开庭审理（且有旁听人员）的过程中，联通泉州公司再次散布了类似言论，且将与本案无关的沈世智在家中注册的公司信息公之于众，直接导致沈世智家庭住所地址被泄露，严重侵犯了沈世智的隐私权和人格尊严。基于上述事实与理由，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，沈世智特依法提起本案，请求人民

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

法院秉公裁判，维护沈世智合法权益，追究联通泉州公司、联通福建公司、联通公司相应法律责任。

联通泉州公司辩称，一、关于“偷拍”行为的指控与事实不符，属于合法取证。1. 沈世智指控我司工作人员“偷拍”其住所纯属无稽之谈。该行为并非“偷拍”，而是联通泉州公司在接收到沈世智反馈宽带速率问题后，为了更好地解决沈世智反映的宽带问题，在征得沈世智同意后进入其住所，核实其宽带装机处设备安装及使用情况。从照片的视角上看，照片系联通泉州公司工作人员高举手机拍摄形成。且联通泉州公司工作人员拍摄前事先已明确告知沈世智我方需要将宽带设备使用情况拍照留底并上报公司，在收到沈世智同意的回复后才拍摄相应照片，该照片的取得合理合法。2. 照片拍摄地点为沈世智住所的公共区域客厅，拍摄内容仅针对网络设备布局与运行环境，并未涉及卧室、卫生间等私密空间，也未拍摄沈世智或其室友的个人私密活动。其目的是客观呈现网络使用环境的现状，进一步印证联通泉州公司系处理宽带速率问题采取现场核实的处理措施。3. 照片仅在联通泉州公司内部留存，不对外公开。因此前沈世智在（2025）闽0502民初4297号案件中起诉联通泉州公司，联通泉州公司为了证明沈世智办理的宽带的使用场景的目的作为证据提交法院，联通泉州公司并不存在任何侵权行为。且该证据已依法经过质证程序，其取证方式的正当性与证据的合法性已由贵院依法审查。沈世智将此正当的诉讼行为曲解为“偷拍”，是对法律程序的误解和滥用。因此，案涉照片系合法取得，沈世智诉称联通泉州公司

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

偷拍与事实严重不符，联通泉州公司无需向其道歉。二、所谓“工作群传播照片”系联通泉州公司正常工作流程，未侵犯沈世智隐私权，联通泉州公司无需道歉。结合沈世智与联通泉州公司双方提交的完整的聊天记录可以证明，因沈世智个人需求，联通泉州公司合建商装维人员为沈世智申请桥接，将沈世智的需求上报给公司。同时，沈世智当下也收到装维人员已将其需求上报公司的反馈，待公司进一步处理的事实。且该微信群系“丰泽洛江建维客服故障”内部工作群，联通泉州公司不存在任何传播行为，也未侵犯沈世智隐私权。三、沈世智指控联通泉州公司“上门堵门、干扰沈世智正常生活”是对联通泉州公司正常与客户沟通的曲解。1. 此前因沈世智不断投诉联通泉州公司，双方线上沟通无果，联通泉州公司上门是为妥善解决纠纷、进行当面沟通解释所采取的善意举措。目的是澄清误会，化解矛盾，而非“骚扰”或“恐吓”。2. 联通泉州公司的工作人员在到达沈世智住所门口时，正常敲门，仅与其室友进行了简短礼貌性沟通，在对方表示沈世智不在家的回复后便立即离开，全程未有任何过激言语或不当行为。所谓“堵门”与事实严重不符。3. 后续的电话沟通中，使用“拜访”等词语是基本的礼貌用语，沈世智将其解读为“威胁话术”，完全属于主观臆断。我司工作人员的行为在方式和尺度上均符合客户服务的规范，未超越合理界限。四、关于“宽带限速”属于合同纠纷范畴，不构成人格权侵权。沈世智指控的宽带限速问题，本质上是双方在电信服务合同履行过程中产生的争议，属于合同纠纷，应通过合同违约之诉解决，与本案的人格权

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

侵权纠纷系不同法律关系。且沈世智已就“宽带限速”问题向贵院起诉，案号：（2025）闽 0502 民初 4297 号，目前该案正在二审阶段，一审判决并未生效，无法作为本案定案依据。退一步讲，联通泉州公司对网络进行管理，是基于与沈世智之间签订的电信服务合同，联通泉州公司采取限速措施是针对沈世智流量使用情况及宽带使用场景所采取的措施，以便提示沈世智规范使用宽带。且限速本身并未影响沈世智家庭正常上网需求，联通泉州公司并未停止向其提供宽带服务。该行为是否违约，已在另案中审理，但其本身并不直接构成对沈世智名誉、隐私等人格权的侵害。

五、关于“捏造不实言论”的指控是对我方合理怀疑的误读。1. 联通泉州公司在信访回复及另案庭审中提出沈世智可能“经营性使用宽带”，是基于其家中部署有大量专业网络设备、家中有人全天直播等客观事实所产生的合理怀疑。沈世智在案号（2025）闽 0502 民初 4297 号提交的起诉状中自述“家中安装近 20 个画面的 1000 万像素高清监控摄像头，实时上传录像到云端。家中有人员进行高码率的合法游戏直播活动。家中与沈世智办公室定期进行重要数据备份传输....家中有多种物联网设备持续上传日志与图像等非家庭日常生活应用场景使用”也可以印证联通泉州公司的合理怀疑。联通泉州公司就此向法庭和相关部门进行说明，目的是为了证明联通泉州公司网络管理行为的正当性。2. 该陈述发生在特定的法律诉讼程序和行政程序信访答复中，即使双方对此事实认定存在争议，亦属于诉讼对抗中的正常范畴，不具有“捏造并散布”以损害沈世智名誉为目的的违法性。3. 关于

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

沈世智注册的公司信息，该信息为工商公开信息，联通泉州公司在庭审中引用是为了佐证沈世智存在经营性使用宽带的情形，并非恶意泄露其隐私。六、沈世智主张赔礼道歉及精神损害抚慰金无事实和法律依据。根据《民法典》第九百九十条规定，人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。而认定人格权侵权需要满足四要件：行为人实施了违法行为、受害人的人格权受到实际损害、违法行为与损害事实具有因果关系、行为人具有故意。如前所述，联通泉州公司系合法取得案涉照片，联通泉州公司未侵害沈世智人格权，联通泉州公司的行为也并未造成沈世智社会评价降低及精神损害的法律后果，因此，沈世智基于人格权侵权向联通泉州公司主张赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金无事实和法律依据，应当予以驳回。综上所述，沈世智此次起诉纯属沈世智的主观臆测，因沈世智与联通泉州公司之间存在电信服务合同纠纷，继而将正常的诉讼举证、客户沟通与业务管理行为，全部曲解为人格权侵权。那么，沈世智诉求无事实和法律依据，恳请法庭予以驳回沈世智的全部诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。对当事人真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于当事人真实性有异议的证据，本院认定如下：

1. 沈世智提供的病历、汉密尔顿焦虑量表测评结果报告、疾病证明书、门诊病人费用清单，联通泉州公司对上述证据的真实性未予确认，沈世智能够提供上述证据的原件以供核对，故本院

对上述证据的真实性予以确认。

2. 联通泉州公司提供的微信聊天记录，沈世智对该证据的形式真实性没有异议，但对联通泉州公司主张“沈世智对于上门拍照未提出异议”的真实性持有异议，本院结合争议焦点部分进行分析认定。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

沈世智是联通泉州公司的客户，因沈世智使用的宽带被联通泉州公司限速，沈世智多次向联通泉州公司投诉反映，联通泉州公司的工作人员前往沈世智住所进行上门服务。

2024年11月12日，联通泉州公司工作人员将微信工作群“丰泽区洛江建维客服故障”部分聊天内容截图发送给沈世智，该截图内容为“城东小[REDACTED]用户需要申请公网IP办公用和摄像头。公网IP已经帮他申请了，现在用户又要申请桥接，帮忙申请一下”，并发送了三张沈世智住所内的照片。

2025年5月5日，联通泉州公司的工作人员前往沈世智住所内查看，并拍摄沈世智住所内照片。

2025年7月18日，联通泉州公司的工作人员前往沈世智住所门口，在发现沈世智不在家后，与沈世智进行电话联系。

另查明，本院于2025年7月17日受理原告沈世智与被告联通泉州公司电信服务合同纠纷一案，并于2025年10月16日作出（2025）闽0502民初4297号民事判决书，判决：一、联通泉州公司应向沈世智退还资费58元；二、驳回沈世智的其他诉讼请求。沈世智不服，提起上诉，该案二审尚在审理中。

本院认为，本案案由应为人格权纠纷。民事主体的人格权受法律保护，任何组织和个人不得侵害。人格权包括生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利及自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人格权益。本案的主要争议焦点为联通泉州公司是否侵害了沈世智的人格权。本案中，沈世智向联通泉州公司反映宽带限速问题，联通泉州公司经沈世智同意进入其住所查看核实，属于合理的服务行为，但联通泉州公司不能在履行服务时，牺牲或侵害沈世智的隐私。联通泉州公司在拍摄宽带设备照片时，拍摄到沈世智本人，沈世智的神情及肢体动作属于对拍摄行为不知情的状态，联通泉州公司提供的现有证据无法证明案涉照片的拍摄行为已征得沈世智的同意，且客厅亦属于个人住所内的私密空间，联通泉州公司未经沈世智允许，拍摄其住所内部空间，并将沈世智住所内照片发送至联通泉州公司工作群中的行为，侵犯了沈世智的个人隐私，属于侵害其隐私权的行为，应当向沈世智赔礼道歉。考虑本案侵权的时间、影响的范围、当事人的主观过错以及损害结果，本院酌情认定由联通泉州公司向沈世智进行当面赔礼道歉，沈世智要求联通泉州公司支付精神损害抚慰金 1000 元的诉请，不予支持。沈世智主张联通泉州公司实施了上门堵门，干扰其正常生活，但沈世智提供的监控摄像头视频及截图、通话记录不足以证明联通泉州公司实施了上门堵门、威胁话术等对沈世智生活安宁进行侵害的行为，沈世智据此要求赔礼道歉，缺乏依据，不予支持。沈世智已就联通泉州公司宽带限速问题提起另案诉讼，且其

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，

仅供公众监督与法律讨论使用。

案件属于公开审理，

禁删改、禁抹黑、禁造谣

在本案中提供的现有证据不足以证明联通泉州公司的宽带限速行为侵害其人格权益，故沈世智主张联通泉州公司就对宽带线路实施违法违规限速、造成沈世智工作生活受损的行为进行赔礼道歉，缺乏依据，不予支持。至于联通泉州公司所述“沈世智经营性使用宽带”等言论，系其在另案中的答辩意见和信访答复内容，沈世智提供的现有证据不足以证明联通泉州公司存在散布上述言论侵害沈世智人格权益的行为，而联通泉州公司在另案庭审中引用涉及沈世智注册的公司信息，属于企业公开的工商登记信息，可以查询得到并非私密信息，不属于个人隐私，故沈世智主张联通泉州公司捏造并散布“沈世智经营性使用宽带”等不实言论，庭审中将与案件无关的公司信息公之于众，泄露沈世智的家庭住所地，侵犯其隐私权和人格尊严，并据此要求赔礼道歉，缺乏依据，不予支持。沈世智要求联通福建公司、联通公司共同承担赔礼道歉、赔偿精神损害抚慰金1000元，并要求采取强制执行措施的诉请，缺乏依据，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第九百九十条、第九百九十一条、第九百九十五条、第九百九十八条、第一千条、第一千零三十二条、第一千零三十三条、第一千一百六十五条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、中国联合网络通信有限公司泉州市分公司应于本判决生效之日起十日内就未经沈世智同意拍摄其住所内照片，并将沈世智住所内照片发送至工作群的行为向沈世智当面赔礼道歉；

二、驳回沈世智的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 350 元，减半收取计 175 元，由中国联合网络通信有限公司泉州市分公司负担 125 元，由沈世智负担 50 元。若本案未提起上诉，中国联合网络通信有限公司泉州市分公司应于本判决生效后 10 日内向本院交纳；若本案提起上诉进入二审程序，应根据二审裁判文书确定的案件受理费负担情况予以交纳。逾期未交纳的，依法强制执行。符合《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定情形的，可依法采取信用惩戒措施。

交款码：



如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。

本案法律文书生效后，负有履行义务的当事人须依法按时主动向权利人履行生效法律文书所确定的义务，逾期未履行的，应在申请执行立案后七日内如实向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，本裁判文书送达后，即视为当事人已知悉执行通知内容。如违反本

免责声明：

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，
条款之规定，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采
取列入失信名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯
罪的，依法追究刑事责任。
案件属于公开审理，
禁删改、禁抹黑、禁造谣

审 判 员 陈 旭 洪



二〇二六年二月九日

本件与原本核对无异

书 记 员 李 鸿 瑜

判决书引用的法律条文

《中华人民共和国民法典》

第九百九十条 人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。

除前款规定的人格权外，自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人格权益。

第九百九十一条 民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵害。

第九百九十五条 人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定。

第九百九十八条 认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及行为的目的、方式、后果等因素。

第一千条 行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任的，应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。

行为人拒不承担前款规定的民事责任的，人民法院可以采取在报刊、网络等媒体上发布公告或者公布生效裁判文书等方式执行，产生的费用由行为人负担。

第一千零三十二条 自然人享有隐私权。任何组织或者个人

不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

第一千零三十三条 除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：

（一）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；

（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；

（三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；

（四）拍摄、窥视他人身体的私密部位；

（五）处理他人的私密信息；

（六）以其他方式侵害他人的隐私权。

第一千一百六十五条第一款 行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十七条第一款 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。

第二百六十四条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。

执行申请提示

《中华人民共和国民事诉讼法》

免责声明:

第二百五十条 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。

此文件由原告沈世智原件扫描并脱敏，
仅供公众监督与法律讨论使用。

前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从最后一期履行期限届满之日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

案件属于公开审理，
禁删改、禁抹黑、禁造谣